

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ**

Б1.В.ДВ.04.01

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Корпоративное право
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа одобрена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 16 от «17» апреля 2025 года

Авторы:

Свит Ю.П. – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Щербакова М.А. – старший преподаватель кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Дутов И.С. – Председатель НКО Московская коллегия адвокатов «Экс Леге», адвокат

Свит Ю.П., Щербакова М.А. Организационно-правовые модели некоммерческих корпораций: рабочая программа / Свит Ю.П., Щербакова М.А. — М.: Издательский центр Университета имени Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Организационно-правовые модели некоммерческих корпораций» являются формирование у обучающихся комплекса углубленных научных знаний о специфике правового положения некоммерческих организаций корпоративного типа в целом, а также их отдельных форм и видов, что предполагает:

- изучение системы законодательного регулирования отношений, складывающихся при их создании, прекращении, а также в процессе деятельности;
- развитие практических навыков юридически грамотного применения норм, определяющих правовое положение некоммерческих корпораций;
- формирование навыков, требуемых для моделирования вариативных правовых ситуаций и решения юридических споров, непосредственно затрагивающих различные аспекты статуса некоммерческих корпораций;
- воспитание в духе уважения прав и законных интересов юридических лиц и предпринимателей, соблюдения законности и правопорядка при осуществлении предпринимательской деятельности.

Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда **задач**. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

Задачами дисциплины (модуля) «Организационно-правовые модели некоммерческих корпораций» являются:

- изучение теоретических основ о правовой природе и системе некоммерческих корпораций,
- ознакомление с понятием и содержанием устава, внутренних регламентов и положений некоммерческих корпораций, их классификацией;
- применение лучших практик корпоративного управления, исходя из целей корпорации, структуры ее органов и распределения компетенции между ними;
- изучение правовой природы и порядка оформления решений органов некоммерческой корпорации.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Организационно-правовые модели некоммерческих корпораций» относится к элективным дисциплинам (модулям) - части, формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы высшего образования «Корпоративное право» по направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции,

которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как: «Договоры в корпоративном праве», «Создание, реорганизация и ликвидация корпораций», «Сделки хозяйственных обществ с особым режимом» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Организационно-правовые модели некоммерческих корпораций» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;

Профессиональные компетенции:

ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;

ПК-5 - Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Общие положения о некоммерческих корпоративных организациях	УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.1 - Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели; ИУК 3.2 - Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов.
Тема 2. Правовой статус некоммерческих корпораций взаимной пользы	УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.3 - Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон; ИУК 3.4 - Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям; ИУК 3.5 - Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды.
Тема 3. Правовой статус некоммерческих	ПК-5 - Способен планировать и организовывать	ИПК 5.1 - Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских

корпораций отдельных форм, созданных для достижения общественно-полезных целей	научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта; ИПК 5.2 - Показывает способность участия в научно-исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных методов и технологий обработки данных, средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций.
Тема 4. Модели управления в некоммерческих корпораций	ПК-1 - Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 - Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность; ИПК 1.2 - Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности; ИПК 1.3 - Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности.
Тема 5. Некоммерческие корпорации с особым статусом	ПК-5 - Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	ИПК 5.1 - Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта; ИПК 5.3 - Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и организационно обеспечить их реализацию.

В результате освоения дисциплины (модуля) «Организационно-правовые модели некоммерческих корпораций» обучающийся должен:

«ЗНАТЬ»:

- понятие, признаки, виды некоммерческих корпораций;
- правила к формированию содержания решений, устава, корпоративного договора, внутренних регламентов и иных корпоративных актов, пределы диспозитивности в формулировании их положений;
- структуру внутренних документов в зависимости от организационно-правовой формы и вида деятельности корпорации, обязательные к принятию внутренние документы;
- последствия совершения сделок с нарушением отдельных положений устава;

«УМЕТЬ»:

- анализировать законодательство и судебную практику с целью определения пределов возможного локального нормотворчества корпораций;
- определять компетентный на принятие решения орган корпорации и оформлять принятое решение собрания в соответствии с требованиями закона;
- разрабатывать устав, корпоративный договор, иные внутренние документы в соответствии с потребностями учредителей (участников), обеспечивать непротиворечивость внутренних документов уставу, законодательству и общей модели корпоративного управления;

«ВЛАДЕТЬ»:

- навыками поиска источников законодательства, релевантной судебной практики, определения применимой нормы в случае коллизии в правовом регулировании внутренних актов корпораций;
- способностью аргументации совершенного действия, выработки правовой позиции, работы в группе;
- способностью к документальному оформлению поставленных бизнес-условий с использованием юридических терминов и корректных форм с определением оптимальных вариантов урегулирования конкретной бизнес-ситуации.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематические планы

Объем дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 академических часов для всех форм обучения. Завершающей формой аттестации является зачет.

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образователь ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуто чной аттестации
			Лек- ции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	Тема 1. Общие положения о некоммерческих корпоративных организациях	4	2	2	-	-	20	Лекция читается с применением технических средств (презентации) и обратной связи. Практическое занятие в диалоговом режиме. Практика публичного выступления	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР
2	Тема 2. Правовой статус некоммерческих корпораций отдельных форм взаимной пользы	4	-	4	-	-	18	Практическое занятие в диалоговом режиме. Решение задач (казусов).	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
3	Тема 3. Правовой статус некоммерческих корпораций отдельных форм, созданных для достижения общественно-полезных целей	4	-	2	-	-	18	Практика публичного выступления, работа в малых группах.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР. Эссе.
4	Тема 4. Модели управления в некоммерческих корпорациях	4	-	4	-	-	18	Практическое занятие в диалоговом режиме. Дебаты.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль

5	Тема 5. Некоммерческие корпорации с особым статусом	4	-	-	2	-	18	Практическое занятие в диалоговом режиме. Работа в малых группах.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
Итого по ОФО		4	2	12	2	-	92	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	Тема 1. Общие положения о некоммерческих корпоративных организациях	5	2	2	-	-	22	Лекция читается с применением технических средств (презентации) и обратной связи. Практическое занятие в диалоговом режиме. Практика публичного выступления	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР
2	Тема 2. Правовой статус некоммерческих корпораций отдельных форм взаимной пользы	5	-	2	-	-	18	Практическое занятие в диалоговом режиме. Решение задач (казусов).	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
3	Тема 3. Правовой статус некоммерческих корпораций отдельных форм, созданных для	5	-	2	-	-	18	Практика публичного выступления, работа в малых группах.	Устный опрос, проверка выполнения письменных

	достижения общественно-полезных целей								х заданий, контроль СР. Эссе.
4	Тема 4. Модели управления в некоммерческих корпорациях	5	-	4	-	-	18	Практическое занятие в диалоговом режиме. Дебаты.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
5	Тема 5. Некоммерческие корпорации с особым статусом	5	-	-	2	-	18	Практическое занятие в диалоговом режиме. Работа в малых группах.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
Итого по ОЗФО		5	2	10	2	-	94	Зачет	

2.1.2. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	Тема 1. Общие положения о некоммерческих корпоративных организациях	3	2	2	-	-	20	Лекция читается с применением технических средств (презентация) и обратной связи. Практическое занятие в диалоговом режиме. Практика публичного выступления	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР
2	Тема 2. Правовой статус некоммерческих корпораций	3	-	2	-	-	18	Практическое занятие в диалоговом режиме.	Устный опрос, проверка выполнения

	отдельных форм взаимной пользы							Решение задач (казусов).	я письменных заданий, контроль СР.
3	Тема 3. Правовой статус некоммерческих корпораций отдельных форм, созданных для достижения общественно-полезных целей	3	-	2	-	-	18	Практика публичного выступления, работа в малых группах.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР. Эссе.
4	Тема 4. Модели управления в некоммерческих корпорациях	3	-	2	-	-	18	Практическое занятие в диалоговом режиме. Дебаты.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
5	Тема 5. Некоммерческие корпорации с особым статусом	3	-	-	2	-	18	Практическое занятие в диалоговом режиме. Работа в малых группах.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
Итого по ЗФО		3	2	8	2	-	92	Зачет (4 ак.ч.)	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Общие положения о некоммерческих корпоративных организациях.

Содержание:

1. Понятие некоммерческой корпоративной организации.
2. Организационно-правовые формы некоммерческих корпоративных организаций: проблемы правового регулирования.
3. История и тенденции развития законодательства о некоммерческих корпоративных организациях.
4. Теоретические и практические проблемы создания и прекращения деятельности некоммерческих корпораций.

Задания для подготовки к лекции:

- а) *повторить*: 1. Повторить теоретический материал о понятии организационно-правовых форм юридических лиц и критериях их выделения.
2. Проанализировать содержание нормативных актов, закрепляющих

особенности правового статуса некоммерческих корпораций, особенности их создания и прекращения деятельности.

Вопросы для самоконтроля:

1. В чем различия между унитарными и корпоративными некоммерческими организациями?
2. Какие организационно-правовые формы некоммерческих корпораций предусмотрены действующим законодательством?
3. В каком порядке создаются некоммерческие корпорации?

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Общие положения о некоммерческих корпоративных организациях

1. Понятие некоммерческой корпоративной организации.
2. Организационно-правовые формы некоммерческих корпоративных организаций: проблемы правового регулирования.
3. История и тенденции развития законодательства о некоммерческих корпоративных организациях.
4. Теоретические и практические проблемы создания и прекращения деятельности некоммерческих корпораций

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. **Подготовка** сравнительной таблицы: «Коммерческие и некоммерческие корпорации».
2. Установление различий отдельных организационно-правовых форм некоммерческих корпораций.
3. Изучение судебной практики по спорам, связанным с созданием и принудительной ликвидацией некоммерческих корпораций.

2. Решить казус.

Группа Депутат Государственной Думы разработала предложения о внесении изменений и дополнений в главу 4 ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях», а также ряд других нормативных правовых актов, определяющих статус следующих некоммерческих корпораций: ассоциации (союза), потребительского кооператива, общины коренных малочисленных народов РФ, адвокатских и нотариальных палат. В соответствии с предлагаемыми изменениями, общины коренных малочисленных народов РФ следует отнести к потребительским кооперативам, установив в отдельной статье особенности статуса такого кооператива, название «адвокатские палаты» и «нотариальные палаты» исключить, вернуть соответствующим некоммерческим объединениям статус ассоциации (союза). В качестве обоснования предложения было указано, что выделение перечисленных организационно-правовых форм юридических лиц не имеет достаточного основания, так как их гражданско-правовой статус охватывается соответственно законодательными конструкциями потребительского кооператива и ассоциации.

1. Какие черты сходства и различия можно выявить при анализе статуса:

- общин коренных малочисленных народов и потребительских кооперативов;

- ассоциаций (союзов) и адвокатских и нотариальных палат?

2. Какие признаки следует признать основными при выделении организационно-правовых форм некоммерческих корпораций?

3. Подготовьте правовое заключение об обоснованности внесенных депутатами предложений.

3. Тестирование по итогам изучения темы №1. Тестовые задания предоставляются преподавателем на занятии.

4. Проверка и анализ результатов самостоятельной работы обучающихся.

Задания для подготовки к практическому занятию:

– ознакомление с соответствующими главами основной рекомендованной литературы;

– изучение не менее трех научных публикаций из списка дополнительной литературы по проблематике решений органов корпораций,

– изучение правовых актов по теме занятия.

Выполнение заданий для самостоятельной работы:

а) анализ не менее 3х научных публикаций по теме занятия из списка дополнительной литературы и конспективное изложение основных доктринальных и практических проблем, рассматриваемых авторами;

б) на основании материалов судебной (арбитражной) практики составить один казус (задачу) по проблемам создания либо прекращения деятельности некоммерческой корпорации.

Практическое занятие 2. Правовой статус некоммерческих корпораций взаимной пользы

1. Подходы к пониманию правовой природы некоммерческих корпораций взаимной пользы.

2. Особенности правового статуса потребительских кооперативов и их отдельных видов.

3. Особенности правового статуса товариществ собственников недвижимости и их отдельных видов.

Задания для подготовки к занятию:

1. Подготовиться к направленной научной дискуссии о необходимости и критериях выделения некоммерческих корпораций взаимной пользы.

2. Решение казуса:

Жители поселка Золотуха решили создать потребительский кооператив «Волжанин». Согласно уставу кооператива жители объединяют свои денежные и иные имущественные взносы с целью приобретения сельскохозяйственной техники и последующего предоставления ее в безвозмездное пользование своим членам либо на основании договора аренды

– третьим лицам. Также среди целей деятельности кооператива предусмотрено приобретение в собственность катеров и рыболовных снастей для добычи рыбы и осуществление деятельности по вылову рыбы и ее продаже после первичной обработки. Часть полученного дохода, согласно уставу кооператива, распределяется среди членов кооператива в соответствии с размером их паевого взноса и трудовым участием в деятельности организации.

Перед регистрацией организации инициаторы создания кооператива обратились к юристу для получения заключения о соответствии устава кооператива действующему законодательству.

1. В каких целях может создаваться потребительский кооператив?
2. Чем потребительский кооператив отличается от производственного кооператива?
3. В какой организационно-правовой форме следует создать юридическое лицо для реализации всех целей, которые указаны в условиях задачи?

3. Практическое задание. В ТСЖ «Акация» возникли следующие вопросы, связанные с текущей деятельностью, требующие принятия решения уполномоченных органов корпорации:

- о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;
- о заключении договора аренды нежилого помещения многоквартирного дома, находящегося в собственности ТСЖ,
- об определении количественного состава правления Товарищества;
- утверждение регламента о порядке голосования на общем собрании членов ТСЖ,
- об утверждении положения о внутреннем контроле за расходованием денежных средств.

Необходимо:

- определить к компетенции какого из органов ТСЖ относится каждый из указанных вопросов, и каковы требования к принятию соответствующих решений;
- подготовить протоколы заседания/ решения соответствующих органов корпорации.

Дополнительно ответить на вопросы:

- исходя из каких критериев, предусмотренных законодательством, Вы определите необходимость проведения очередного либо внеочередного общего собрания участников указанной организации?
- каковы требования к срокам и форме проведения годового общего собрания ТСЖ и порядку определения его повестки?

4. Проверка и анализ результатов самостоятельной работы.

Задания для подготовки к практическому занятию:

- ознакомление с соответствующими главами основной рекомендованной литературы;
- изучение не менее трех научных публикаций из списка дополнительной литературы по проблематике решений органов корпораций,

-изучение правовых актов по теме занятия.

Выполнение заданий для самостоятельной работы:

а) подбор не менее двух судебных актов, принятых в течение последних трех лет по проблематике реализации прав и обязанностей участников потребительских кооперативов;

б) подготовьте сравнительную таблицу: «ТСН и потребительский кооператив: сходство и различия».

Практическое занятие 3. Правовой статус некоммерческих корпораций отдельных форм, созданных для достижения общественно-полезных целей

1. Уяснение особенностей правового статуса некоммерческих организаций, созданных для достижения общественно полезных целей (НКО общей пользы).

2. Влияние основной цели деятельности НКО общей пользы на осуществление корпоративных прав и исполнение обязанностей участников.

3. Характеристика отдельных видов НКО общей пользы.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. В соответствии с ч.1 ст. 6 ФЗ «О некоммерческих организациях» религиозные организации, наряду с общественными организациями (объединениями) рассматриваются как добровольные объединения граждан, что позволяет сделать вывод скорее о корпоративной, нежели унитарной правовой природе данных организаций. В теории отмечается, что «религиозные организации по своей организационно-правовой форме приближены к корпоративным лицам... Неоднозначность их правового статуса позволяет рассматривать возможность выделения промежуточных, смешанных организационно-правовых форм юридических лиц.» (Аюшеева И.З. К вопросу об организационно-правовых формах некоммерческих организаций//Власть Закона, 2016, № 4) . Выскажите свою точку зрения относительно обоснованности отнесения религиозных организаций к унитарным юридическим лицам и наличии/отсутствию существенных отличий данной организационно-правовой формы от общественных организаций.

2. Проведение исследовательской работы в малых группах по теме: «Участие НКО общей пользы в хозяйственной деятельности».

Цель: выявление особенностей участия НКО общей пользы в хозяйственной деятельности и выявление проблем правового регулирования.

Порядок выполнения: обучающиеся подразделяются на 3 группы, которые анализируют законодательство, доктрину и судебную практику и готовят заключение по следующим вопросам:

1. О необходимости участия НКО общей пользы в хозяйственной деятельности;

2. Об имеющихся ограничениях на участие в хозяйственной деятельности НКО общей пользы и их обоснованности;

3. О наличии недостатков правового регулирования отношений, связанных с участием НКО общей пользы в хозяйственной деятельности.

В каждой из групп назначается ведущий, который распределяет отдельные задачи в рамках поставленной проблематики другим участникам группы. Преподаватель направляет и дает рекомендации по эффективному выполнению исследовательской работы.

Регламент: уяснение проблематики исследовательской работы каждой группой- 5 минут; выполнение задания- 20 минут; презентация результатов- 15 минут. Итого 40 минут.

Оценка результатов осуществляется преподавателем по критериям полноты анализа, аргументации ответа, соответствии результатов заданной проблематике исследования.

3. Задание №3 (тест). Тестовые задания предоставляются преподавателем на занятии.

4. Проверка и анализ результатов самостоятельной работы.

Задания для подготовки к практическому занятию:

-ознакомление с соответствующими главами основной рекомендованной литературы;

-изучение нормативных правовых актов;

-анализ рекомендованных научных публикаций по теме занятия;

Выполнение заданий для самостоятельной работы:

а) Рассмотреть вопрос о значении локальных нормативных правовых актов при регулировании внутрикорпоративных отношений НКО общей пользы.

б) Подготовить эссе (использовать проблематику, указанную в п. 5 Программы).

Практическое занятие 4. Модели управления в некоммерческих корпорациях

1. Высшие органы управления некоммерческих корпораций:

-виды;

-порядок формирования;

-компетенция;

-порядок принятия решений.

2. Исполнительные органы некоммерческих корпораций:

- виды;

- порядок формирования;

-компетенция;

- порядок принятия решений.

3. Иные органы, создаваемые в некоммерческих корпорациях.

Задания для подготовки к практическому занятию

1. **Подготовка** аналитической справки: «Какие вопросы корпоративного управления НКО не нашли отражения в действующем законодательстве?»

2. **Разработка и выполнение** тестовых заданий по теме занятия (обучающиеся обмениваются заданиями друг с другом).

3. Проверка и анализ результатов самостоятельной работы.

Задания для подготовки к практическому занятию:

–ознакомление с соответствующими главами основной рекомендованной литературы;

–изучение нормативных правовых актов;

–анализ рекомендованных научных публикаций по теме занятия;

–выполнение заданий для самостоятельной работы:

а) разработка 5-7 тестовых заданий с 3-4 вариантами ответов по вопросам темы занятия;

б) Подготовка обзора судебной практики по спорам, связанным с управлением некоммерческой корпорацией.

2.4. Лабораторный практикум

Практическое занятие 5. Некоммерческие корпорации с особым статусом

1. Виды некоммерческих корпораций с особым статусом.

2. Влияние особого статуса НКО на систему организации внутренних корпоративных отношений:

– внутрикорпоративные отношения в СОНКО;

– внутрикорпоративные отношения в СРО.

Задания для подготовки:

1. Работа в малых группах (письменное задание).

Вариант 1: Обосновать необходимость и подготовить проект дополнений в ФЗ «О некоммерческих организациях», связанных с особенностями системы управления некоммерческих корпораций с особым статусом.

Вариант 2: Разработать обоснование возможности/невозможности распространения статуса СРО на адвокатские и нотариальные палаты.

При оценке результатов выполнения задания оценивается четкость и ясность формулировок, взаимосвязанность отдельных положений между собой, использование доктринальных источников и судебной практики.

2. Решение предложенных преподавателем кейсов по теме занятия.

Кейсы основываются на материалах актуальной судебной практики и предусматривают необходимость решения не менее двух практических вопросов.

Примерный казус:

№1. Гражданин Рвачев.В.В. (далее - истец) обратился в суд с иском к

саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Содружество присяжных попечителей» (далее – СРО, ответчик) о признании недействительным решения СРО об исключении его из своего состава. Как указал истец, 20 апреля 2022 года он подал в СРО заявление о выходе из ее состава, однако СРО в отношении этого заявления никаких действий не предприняло. Через полтора месяца после этого СРО внепланово назначила в отношении истца проверку, в ходе которой был выявлен ряд нарушений. По результатам проверки 20 июля 2022 года по результатам проверки был составлен акт. 02 августа 2022 г. было проведено заседание дисциплинарного комитета, который рекомендовал исключить истца из числа членов СРО. Решением совета СРО истец был исключен из состава членов СРО.

Вопросы к заданию:

1. Назовите и охарактеризуйте модели саморегулирования.
2. В каких случаях приостанавливается рассмотрение заявления о добровольном выходе из СРО?
3. Какие обстоятельства имеют значение для решения данного спора?
4. Какое решение должен вынести суд?

3. Проверка и анализ результатов самостоятельной работы.

Задания для подготовки к практическому занятию:

– ознакомление с соответствующими главами основной рекомендованной литературы;

– изучение нормативных правовых актов;

– анализ научных публикаций по теме занятия;

-выполнение заданий для самостоятельной работы:

а) проанализировать судебную практику по вопросам взаимоотношений НКО и ее участников, связанных с особым статусом некоммерческой корпорации;

б) разработать проект искового заявления по следующей фабуле дела:

Скорохватов И.С. в 2021 г. был избран атаманом Волочаевского хуторского казачьего общества. Пунктом 33 Устава казачьего общества было определено, что атаман казачьего общества является высшим должностным лицом и осуществляет общее руководство деятельностью казачьего общества. Атаман казачьего общества несет персональную ответственность за деятельность казачьего общества. В 2022 г. за ненадлежащее исполнение предусмотренных Уставом общества обязанностей атамана казачьего общества, а также за совершение действий порочащих репутацию казачьего войска, Скорохватов И.С. был отстранен от исполнения обязанностей атамана. После его отстранения от исполнения обязанностей были выявлены нарушения при ведении хозяйственной деятельности. Так было установлено, что в кассу и на расчетный счет казачьего общества не поступили денежные средства в сумме 1 млн. рублей от сдачи в аренду земельного участка сельхозназначения, принадлежавшего Обществу, а также средства в сумме 850000 рублей от продажи двух ахалтекинских жеребцов. Казачье общество решило взыскать причиненные убытки со Скорохватова И.С.

2.5. Самостоятельная работа

Специфика дисциплины (модуля) «Организационно-правовые модели некоммерческих корпораций» состоит в сочетании исследования теоретических вопросов с решением практических задач по заданной преподавателем проблематике или определенным условиям.

Модель подготовки к темам занятий заключается в детальном анализе законодательства, судебной практики, научных и практико-ориентированных публикаций по проблематике курса с целью уяснения, с одной стороны, императивных требований законодательства определяющих статус некоммерческих корпораций, а с другой стороны- выявлению недостатков действующего законодательства и разработке путей эффективного урегулирования отдельных видов внутрикорпоративных отношений в НКО.

Виды самостоятельной работы обучающегося:

Аудиторная самостоятельная работа подразумевает выполнение заданий, определенных преподавателем, для каждой темы курса.

Внеаудиторная самостоятельная работа складывается из следующих примерных видов активности (в дополнение к указанным к каждой теме обязательным заданиям):

1. Подбор судебных актов высших инстанций по вопросам, касающихся корпоративных отношений в НКО.
2. Разработка схем и таблиц, отражающих особенности внутреннего устройства некоммерческих корпораций отдельных видов.
3. Разработка проектов исковых заявлений по факту, интересной обучающемуся (к примеру, по факту дела, рассмотренного судом высшей инстанции).
4. Подготовка аналитических справок: о признании сделочной природы устава и решений собраний в судебных актах; о рассмотренных арбитражными судами Российской Федерации спорах, в которых сторона ссылалась на несоответствие сведений в ЕГРЮЛ уставу и иных документах общества.

Подготовка к практическим занятиям как вид внеаудиторной самостоятельной работы включает в себя следующие обязательные элементы:

- изучение соответствующих разделов базовой литературы, а также не менее трех публикаций из дополнительного списка по изучаемой теме;
- поощряется самостоятельный подбор и анализ обучающимся дополнительной научной литературы (монографий, диссертационных исследований, материалов конференций), в том числе на иностранных языках, по проблемным вопросам правового регулирования внутренних документов корпораций;
- изучение указанных нормативных актов в актуальных редакциях;
- изучение материалов практики, включая судебные и (или) административные акты, официальные сайты органов власти и т.п.;
- решение практических задач, приведенных к каждой теме;

-подготовка к участию в дискуссии, деловой игре в соответствии с планом соответствующего занятия;

-выполнение письменных заданий (подготовка схем, таблиц, разработка казусов и проч.)

- подготовка ответов на теоретические вопросы с целью использования полученных знаний для выполнения практических заданий на занятии.

Полученные обучающими в ходе подготовки к занятию выводы проверяются и обсуждаются в процессе интерактивного общения на занятии.

Применение практики публичных выступлений осуществляется в следующем порядке:

-обучающийся заблаговременно согласовывает с преподавателем тему своего выступления и его продолжительность. Тема должна затрагивать практический вопрос применения правовых норм в изучаемой сфере корпоративных правоотношений,

-обучающийся самостоятельно подбирает научную литературу, акты законотворчества и судебную практику, в том числе из списка рекомендованной литературы,

- обучающийся готовит текст публичного выступления, а также презентацию с отражением основных положений доклада;

- обучающимся могут быть разработаны проверочные вопросы, задания-кейсы / тесты, а также шаблоны внутренних документов корпорации для их презентации и апробации с участием других обучающихся.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной/очно/очно-заочной (вечерней) формы обучения

Особенность самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения состоит в преимущественно самостоятельной форме усвоения знаний по дисциплине.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется по той же модели, которая описана выше для обучающихся очной формы обучения.

Конкретные задания для самостоятельной работы обучающегося применительно к заочной форме обучения определяются в разделе 3.4 настоящей Программы. Необходимо самостоятельно подготовить весь объем письменных заданий к началу практических занятий. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы над документами будут даны в ходе лекции.

Контроль за осуществлением выполняемой обучающимся самостоятельной работы осуществляется преподавателем в период сессии на практических занятиях. В процессе самостоятельной работы обучающегося используются также такие виды оценочных средств, как эссе, реферат, коллоквиум.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общий банк данных применяемых образовательных технологий

1. Подготовка проектов документов, работа с типовыми формами документов, работа с электронными банками правовой информации (с применением технических средств).
2. Интерактивные и активные формы проведения занятий (деловая игра, разбор конкретных ситуаций, семинары в диалоговом режиме, групповые дискуссии, обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп, работа в малых группах, электронные презентации с последующим обсуждением, вузовские и межвузовские телеконференции и др.).
3. Внеаудиторная работа (конференции, кружки, консультации).
4. Встречи с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, предпринимателями и практикующими юристами, адвокатского и судейского корпуса, в т. ч. для проведения мастер-классов и круглых столов.

3.1. Темы эссе

1. Правовой режим приносящей доход деятельности некоммерческих корпораций.
2. Система некоммерческих корпораций.
3. Доктринальные подходы к классификации некоммерческих корпораций.
4. Модели корпоративного управления в некоммерческих корпорациях: проблемы правового регулирования.
5. Корпоративный элемент в унитарных некоммерческих организациях.
6. Ограничение полномочий исполнительного органа некоммерческих корпораций.
7. Пределы диспозитивности в определении содержания устава некоммерческих корпораций.
8. Применение принципа каузальности при оспаривании решения собрания некоммерческой корпорации.
9. Регулирование порядка премирования исполнительного органа корпорации внутренними документами некоммерческой корпорации.
10. Внутренние регламенты некоммерческой корпорации и право участника на получение информации.

3.2. Темы рефератов

1. Функции внутренних документов, регулирующих корпоративные правоотношения в некоммерческих корпорациях.
2. Система некоммерческих корпораций.
3. Виды внутренних документов некоммерческих корпораций.
4. Порядок изменения устава товариществ собственников недвижимости.
11. Правовой режим имущества дачных объединений граждан.

12. Осуществление корпоративных прав собственниками помещений в многоквартирном доме при участии в ТСЖ .

13. Положение о коллегиальном исполнительном органе в некоммерческих корпорациях.

14. Регулирование деятельности органов корпорации внутренними документами.

15. Специализированные органы управления некоммерческими корпорациями

16. Внутренние документы, регулирующие корпоративные правоотношения, и локальные нормативные акты трудового права.

3.3. Темы коллоквиумов

1. Подходы к определению компетенции органов в уставе некоммерческой корпорации.

2. Ограничение полномочий органа или представителя учредительными и иными регулирующими деятельность корпорации документами.

3. Практические вопросы использования типовых уставов.

4. Перспективы развития законодательства о внутренних документах некоммерческих корпораций.

Контрольные вопросы к зачету:

1. Понятие, признаки и система некоммерческих корпораций.

2. Законодательство о некоммерческих корпорациях и тенденции его развития.

3. Создание некоммерческих корпораций.

4. Учредители и учредительные документы некоммерческих корпораций.

5. Реорганизация некоммерческих корпораций.

6. Прекращение деятельности некоммерческих корпораций.

7. Правовой режим имущества некоммерческих корпораций.

8. Система органов управления некоммерческой корпорации.

9. Права и обязанности участников некоммерческих корпораций с особым правовым статусом.

10. Потребительские кооперативы: общая характеристика правового положения.

11. Система органов управления потребительского кооператива.

12. Права и обязанности членов потребительского кооператива.

13. Общественные объединения: понятие, виды, особенности правового статуса.

14. Система органов управления в общественных организациях.

15. Права и обязанности членов общественной организации.

16. Ассоциации (союзы): понятие, система управления, права и обязанности членов.

17. Товарищества собственников недвижимости: понятие, виды, основы правового статуса.

18. Управление в товариществе собственников недвижимости, права и обязанности членов товарищества.

19. Особенности правового статуса обществ взаимного страхования.

20. Адвокатские объединения: понятие, виды, система управления.

21. Права и обязанности участников адвокатских объединений.

22. Адвокатские и нотариальные палаты как корпоративные юридические лица.

23. Социально ориентированные некоммерческие корпорации: понятие, особенности правового статуса.

24. Саморегулируемые организации: понятие, виды, внутренняя структура.

25. Приобретение и прекращение некоммерческой корпорацией статуса СРО: основания, правовые последствия.

26. Права и обязанности членов некоммерческой корпорации, имеющей статус СРО.

27. Модели корпоративного управления некоммерческими корпорациями.

28. Принципы корпоративного управления некоммерческими корпорациями.

29. Высший орган управления в некоммерческих корпорациях

30. Коллегиальный орган управления в некоммерческих корпорациях.

31. Исполнительный орган управления в некоммерческих корпорациях

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Основные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // СПС Гарант.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации // СПС Гарант.

3. Трудовой кодекс Российской Федерации // СПС Гарант.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Гарант.

5. Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СПС Гарант.

6. Постановление Правительства РФ от 03.02.2010 №52 "Об утверждении Правил включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования" // СПС Гарант.

4.2. Судебная практика

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 06.12.2011 № 26-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 21.1 и пункта 7 статьи 22 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в связи с жалобой гражданина А.В. Федичкина" // СПС Гарант.

2. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС Гарант.

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 67 "О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц" // СПС Гарант.

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица» // СПС Гарант.

5. Постановление Пленума ВС РФ от 02.06.2015 №21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации» // СПС Гарант

6. Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» п.п. 22-24, 37, 92, 103-124 // СПС Консультант Плюс.

7. Постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2016 №64 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами" // СПС Гарант.

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.01.2006 №100 «О некоторых особенностях, связанных с применением статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СПС Гарант.

4.3. Основная учебная и научная литература

1. Андреев, В.К. Корпоративное право современной России [Электронный ресурс] : монография / В. К. Андреев, В. А. Лаптев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2017. — 352 с. - ISBN 978-5-392-23806-4. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/34399>

2. Корпоративное право: учебный курс. В 2 Т./отв. ред. И. С. Шиткина. Т1.- М: Статут, 2017.- 976 с. Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe : \\garant\GarantClient\garant.exe, локальная сеть МГЮА

3. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3 т. Т.1. Общие положения о юридических лицах [Электронный ресурс] : монография / А. В. Габов, О. В. Гутников, Н. Г. Доронина [и др.] ; отв. ред. А. В. Габов. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с. - ISBN 978-5-16-011513-9. — Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/774687>

4. Юридические лица в российском гражданском праве В 3 т. Т.3. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц [Электронный ресурс] : монография / А. В. Габов, К. Д. Гасников, В. П. Емельянцева, Ю. Н. Кашеварова ; отв. ред. А. В. Габов. - М. : Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ : НИЦ ИНФРА-М, 2018.

- 280 с. - ISBN 978-5-16-011815-4. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/966055>

4.4. Дополнительная литература

Тема 1.

1. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица [Электронный ресурс] / Н. В. Козлова. - М. : СТАТУТ, 2005. - 476 с. - Библиогр.: с. 405-465. - ISBN 5-8354-0257-0 – Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА

2. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2016. Очерк 6.

3. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник (3-е изд., перераб. и доп.)/отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно). «НОРМА», "ИНФРА-М", 2017.

4. Проблемы современной цивилистики: Сборник статей, посвященных памяти профессора С.М. Корнеева / Отв. ред. Е.А. Суханов, М.В. Телюкина. М.: Статут, 2013.

5. Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.В. Габов, О.В. Гутников, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Сеницын. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. Т. 1: Общие положения о юридических лицах.

Тема 2.

1. Витрянский В. Новеллы о сделках и решениях собраний//ХиП приложение 2016 №1

2. Вилкин С.С. О нормативной теории решения органа юридического лица.//Вестник гражданского права. 2008 №2.

3. Вилкин С.С. О процессе принятия решения коллегиальным органом юридического лица.//Вестник гражданского права №1 2009.

4. Вилкин С.С. К проблеме негативных решений коллегиального органа юридического лица.//"Законодательство", N 2, февраль 2009.

5. Витрянский В. Новеллы о сделках и решениях собраний // Хозяйство и право. 2016. N 1 (Приложение). С. 3 - 48.

6. Ганижев А. Я. Правовая природа и виды решения общего собрания хозяйственного общества// "Журнал российского права", 2012, N 8.

7. Труханов К.И. Решения собраний - новая категория в Гражданском кодексе РФ // Закон. 2013. N 10.

Тема 5.

1. Асосков А.В. Коллизионное регулирование вопросов правоспособности юридического лица и полномочий его органов: как найти баланс между интересами участников юридического лица и потребностями гражданского оборота? // Вестник гражданского права. 2014. N 4. С. 7 - 55.

4.5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Справочно-правовая система Гарант.

Справочно-правовая система Консультант Плюс.

Официальный сайт Верховного Суда РФ – <http://www.supcourt.ru>.
Официальный интернет-портал правовой информации – <http://pravo.gov.ru>.
Официальный сайт Федеральной налоговой службы – <http://www.nalog.ru>.
Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации – <http://www.economy.gov.ru>.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025

3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.;

				- № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.
--	--	--	--	---

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:

	государственной библиотеки)			- № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.;

				- № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.
--	--	--	--	---

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия

	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,

- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

– ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.